



阿拉伯聯合大公國商
山威股份有限公司台灣分公司
Sanwei Technical FZCO (UAE) Taiwan Branch
台北市信義區 110032 松德路 161 號 24 樓
24F, No. 161, Song De Road, Taipei 110032, Taiwan, ROC
Tel: +886-2-23466368 Fax: +886-2-23462216

模具供應協議書

引言：

No.: T202312004-94

本供應協議書訂定之宗旨，乃為由超正齒輪科技有限公司（以下簡稱「**供應商**」）按時程表一中敘述的內容，向阿拉伯聯合大公國商山威股份有限公司台灣分公司交付模具（以下簡稱「**山威**」而界定明確框架

雙方同意條款：

供應商同意向山威供應模具，且山威同意按本供應協議書條款規定向供應商購買模具（模具將由供應商保管）。
模具登記資料記錄於時程表一，且應由供應商負責保管與更新

協議書之生效日期與執行：

本模具供應協議書應自2024..03.01起生效，並取代當事人雙方間關於本供應協議書事宜之一切先前協議、條款、安排與共識。

本模具供應協議書得由當事人雙方以一式兩份簽署，每一當事人各持乙份。

由阿拉伯聯合大公國商山威股份有限公司台灣分公司之合法授權代表人簽署

姓名：曾心蘭

職銜：採購

簽名：Lannie Tseng

日期：2024/03/01

公司印鑑

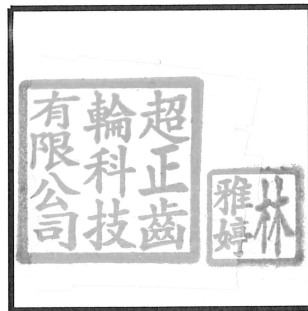
由之合法授權代表人簽署

姓名：吳仁強

職銜：業務經理

簽名：吳仁強

日期：2024.03.01



時程表一：模具登記

	說明 (類別)	模具壽命	地點 (包括協力廠地址)	模具費用
1	料號 1B10632 版次：005-B 產品名稱：M8T24W14L16.6 滾刀刀具 訂單號碼：PO-0145 模具名稱：M8T24W14L16.6 滾刀刀具 模具材料： 高連鋼 模具數量：1 pcs 一模穴數 模具尺寸： 模具重量： 模具保險：	大約 100 次 需修磨一 次，理論 上可修磨 8~10 次	超正齒輪 台中市神岡區 東洲路 81 號	NTD 16,500
2	料號 版次： 產品名稱： 訂單號碼： 模具名稱： 模具材料： 模具數量： 一模穴數 模具尺寸： 模具重量： 模具保險：			

過目 審核	說明 (類別)	模具壽命	地點 (包括協力廠地址)	模具費用
----------	---------	------	-----------------	------

3	料號 版次： 產品名稱： 訂單號碼： 模具名稱： 模具材料： 模具數量： 一模穴數 模具尺寸： 模具重量： 模具保險：			
4	料號 版次： 產品名稱： 訂單號碼： 模具名稱： 模具材料： 模具數量： 一模穴數 模具尺寸： 模具重量： 模具保險：			

1. 模具與工業化

1.1 供應商應按其依本模具協議書規定履行義務之所需，自費取得資本設備、廠房、模具、原物料、工具與雜物等（以下簡稱為「所需模具」），並完成前述試產、功能確認與工業化等活動（以下簡稱為「工業化義務」（Industrialisation Obligations）等。

1.2 凡由供應商購買之任何所需模具，而專用於本貨品之製造、開發或供應（包括模具與夾具），且直接由山威出資，或於當事人雙方所同意之任何模具登記資訊中另行提及者，其所有權概屬於山威與 / 或客戶（依阿拉伯聯合大公國商山威股份有限公司台灣分公司指示）。供應商非經山威書面同意，不得任意移轉模具至第三者（包括但不限於山威的客戶）。

1.3 山威根據訂單完成全額付款後，模具之完整所有權應無條件歸屬於

1.7 供應商應允許山威之授權代表人基於模具檢驗與測試，或為取得模具與 / 或任何屬於山威或客戶之相關零配件等目的，進入模具所在之任何場所。供應商謹此拋棄任何對山威重新持有及移動模具或其他前述物品的反對權。供應商將隨時應要求交還模具予阿拉伯聯合大公國商山威股份有限公司台灣分公司。如因阿拉伯聯合大公國商山威股份有限公司台灣分公司行使其依本款規定之權利，而致使供應商出現任何無法向山威供應貨品之情事時，供應商概不負責。

1.8 如遇任何依第1.5.3條保險規定承保範圍內之危險時，供應商應立即通知山威，並以信託方式為山威保管前述保險理賠所收受之所有金額，且按山威指示進行支付或運用前述款項。

1.9 如遇包括模具製造者、轉包商及借貸機構等任何第三方，就山威對模具之權利或持有模具之權利提出任何索賠時，供應商應盡最大努力，並行



山威或客戶（依阿拉伯聯合大公國商山威股份有限公司台灣分公司指示）。供應商應採取一切前述行動，並辦理所需之一切前述文件，以確保依山威指示完成模具之完整所有權歸屬。供應商非經山威書面同意，不得任意移轉模具至第三者（包括但不限於山威的客戶）。若有違反者，供應商充分認知構成刑法背信及侵占罪責，並同意以原模具金額五倍無條件賠償予山威，不得以任何理由異議或抗辯。

使所有可用之法律權益，俾基於山威之利益即時保全並取得模具。

1.4 自所有權轉移時起，凡由供應商持有或控制之所有模具，均由供應商作為受託人代管。凡處於供應商持有、監管或控制下之模具，如有任何遺失、損害或毀壞時，概由供應商負責。

1.5 供應商應自費辦理下列事宜：

1.5.1 就所有模具保管可供稽核之登記記錄，並應山威請求向其提供前述登記之最新副本；

1.5.2 以可永久識別之方式保管所有模具，包括獨特識別編號與所有權標示，其中詳細描述了阿拉伯聯合大公國商山威股份有限公司台灣分公司定義的標識內容；

1.5.3 以適當儲藏方式暨可避免損害或失竊之充分保護保管所有模具，並於需要時予以投保；

1.5.4 使用於山威之模具及相關零配件，僅限供應貨品給山威；

1.5.5 負責謹慎處理、維護與儲存所有模具，以防止遺失、損害或惡化之方式；以及

1.5.6 於需要時修繕並更換模具，包括於相關模具規定使用壽命期間內的一切損耗與破裂修復。

1.6 供應商不得：

1.6.1 未經山威事前書面同意及批准，而對模具進行任何變更、修改或添加；

1.6.2 就山威指示以外之目的使用模具；

1.6.3 未經山威之事前明確書面同意，而將模具移離記錄所在場所；

1.6.4 採取或默許任何可能導致本協議書第 1.5.3 條規定之保險失效的行為或事物；或

1.6.5 以任何模具建立任何貸款、收費、擔保利益或其他財產負擔；將任何模具之所有權移轉給任何第三方；默許留置權設定；或以其他方式，就任何處於供應商持有、監管或控制下之模具進行處分、設定財產負擔或分割等。供應商特此拋棄其對完成工作所需之任何模具可能產生的任何留置權。

時程表二：模具修改協議

項目編號	修改內容 (類別)	同意日期	名稱	費用
1				



阿拉伯聯合大公國商
山威股份有限公司台灣分公司
Sanwei Technical FZCO (UAE) Taiwan Branch
台北市信義區 110032 松德路 161 號 24 樓
24F, No. 161, Song De Road, Taipei 110032, Taiwan, ROC
Tel: +886-2-23466368 Fax: +886-2-23462216

2				
3				
4				